



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45678 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2013, vertente

TRA

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), nata a Roma il 28.07.1964, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Fedeli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Leone IV, n. 38;

- attrice –

E

Controparte_1, (C.F. *C.F._2*);

- intimato contumace –

Oggetto: divisione ereditaria

Conclusioni delle parti: come in atti.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione del 17.06.2013, ritualmente notificato, la Sig.ra **Parte_1** [...] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Sig. **Controparte_1**, per ivi sentire e accogliere le seguenti conclusioni: *“Piaccia all’Ill.mo Sig. Giudice adito contrariis reiectis: 1) Accertata l’avvenuta successione ab intestato di tutti i beni relitti sopra descritti dei Sigg.ri **Persona_1** e **Parte_2** in capo all’attrice ed al Convenuto **Controparte_1** dichiarare lo scioglimento della comunione de relicto dei sopra citati beni; 2) Disporre la divisione delle somme giacenti e descritte ai punti 3), 4), 5), 6), a) e b) della premessa, pro quota ereditaria e pari al 50% cadauno da attribuire ai due eredi legittimi; 3) Disporre la vendita degli immobili descritti ai punti 1) e 2) di cui alla premessa del presente atto, con conseguente divisione del ricavato pro quota ereditaria e pari al 50% cadauno da attribuire ai due eredi legittimi; 4) Condannare il Sig. **Controparte_1** al rimborso nei confronti della Sig.ra **Parte_1** [...] della somma complessiva di € 4.360,81, dalla stessa anticipata e meglio specificata in narrativa; 5) Condannare il Sig. **Controparte_1** al risarcimento del danno da mancato utilizzo dell’immobile, nei confronti della Sig.ra **Parte_1** [...] a far data dal 18.11.2008, quantificabile in € 7.000,00, o nella minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione; 5) Condannare il Sig. **Controparte_1** al pagamento delle spese di lite del presente procedimento oltre IVA, CA e rimborso forfettario come per legge”.*

Il Sig. **Controparte_1**, benché ritualmente intimato, non si costituiva in giudizio.

Nella comparsa conclusionale, la parte attrice precisava, inoltre, la richiesta di disporre la suddetta divisione e, per l’effetto: *“svincolare le somme giacenti e descritte ai punti 4), 5) e 6), pro quota ereditaria e pari al 50% da attribuire alla Sig.ra **Parte_1** [...] ordinando, altresì all’istituto di credito e alle **Controparte_2**, di consentire alla Sig.ra **Parte_1** il prelievo delle somme alla stessa spettanti come quota parte; Ordinare alla **Organizzazione_1** di Via E. D’Onofrio n. 114 la vendita dei titoli contenuti nel Deposito titoli, di cui al punto 3), intestato a **Persona_1** N° 11043716 presso **Organizzazione_2** [...] disponendo che l’istituto di credito consenta alla Sig.ra **Parte_1** il prelievo delle somme alla stessa spettanti come quota parte ereditaria”.*

In sintesi, in data 18.11.2008, si apriva la successione ab intestato del Sig.ri **Persona_1** [...] e, successivamente, in data 28.09.2012, quella della signora [...]

Parte_2 , lasciando, entrambi, quali unici eredi legittimi i figli, *Parte_1* e *Controparte_1* .

L'odierna attrice provvedeva a presentare le dichiarazioni di successione, per entrambi i genitori, presso i competenti uffici dell' *Organizzazione_3* e con l'atto introduttivo del presente giudizio, chiedeva lo scioglimento della comunione ereditaria istauratasi col fratello.

Conseguentemente, veniva disposta da questo Tribunale una c.t.u., redatta dall'Arch. *Persona_2* in data 02.04.2015, al fine di ricostruire l'asse ereditario e procedere alla divisione con formazione di due quote dal valore omogeneo.

L'intero compendio da dividere, comprensivo dell'asse ereditario di entrambi i *de cuius*, risultava composto da: un appartamento sito in Roma, Via C. Massini, n. 67, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 608, part.lla 526, sub. 87, cat. A/2, vani 6,5, R.C. € 1.208,51; posto auto coperto sito in Roma, Via C. Massini snc, censito al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio 608, part.lla 526 sub. 150, cat. C/6, mq. 9, R.C. € 40,44; deposito titoli n. 19000214 (55-709), acceso presso *Controparte_3* [...] filiale Tiburtino Sud del valore di circa € 15.088,38 oltre interessi; C/C bancario n. 400197607 acceso presso *Org_1* filiale *Org_1* di Via E. D'Onofrio n. 114 del valore di € 55.697,84; C/C bancario n. 401317682 acceso presso *Org_1* filiale *Org_1* di Via E. D'Onofrio n. 114 del valore di € 76.985,38.

In data 29.01.2015, il precedente giudicante, disponeva, inoltre, su istanza della Sig.ra *Parte_1* , lo svincolo, a favore della stessa, dapprima, della somma di € 5.000,00 con prelievo della stessa dal c/c n. 0000401317682 intestato alla madre, *Parte_2* presso la *Org_1* Ag. Roma 98, sita in Roma, Via E. D'Onofrio 114, per far fronte alle spese della detta c.t.u.; successivamente, in data 20.12.2016, lo svincolo, sempre a favore dell'attrice e su istanza della medesima, della somma di € 911,57, per far fronte alle spese di esecuzione del supplemento di perizia.

Per quanto concerne l'appartamento e il posto auto coperto, il c.t.u. riferiva di non aver potuto effettuare il sopralluogo di rito, in quanto, il convenuto non si costituiva in giudizio e non consentiva l'accesso alle dette porzioni immobiliari in possesso del medesimo Sig. *Parte_1* il c.t.u., pertanto, si limitava ad acquisire le planimetrie depositate in catasto, relative ai detti immobili e ad effettuare un sopralluogo dall'esterno, acquisendo alcuni elaborati fotografici relativi all'intero fabbricato di cui le

porzioni immobiliari citate risultano essere parte, concludendo che, conseguentemente, *“individuava il valore di mercato delle porzioni immobiliari (appartamento più posto auto coperto) onde procedere all’equa divisione in relazione ad una vendita”*.

Dalla perizia depositata dall’Arch. *Per_2* emergeva, inoltre, che il valore dell’intero compendio immobiliare, ai vari anni, poteva essere identificato “a corpo” e non “a misura” in: € 380.000,00 al novembre 2008 (al momento dell’apertura della successione del Sig. *Persona_1*), € 415.000,00 al settembre 2012 (momento dell’apertura della successione della Sig.ra *Parte_2*) ed € 375.000,00 al marzo 2015 (momento della redazione della c.t.u. in esame), concludendo che *“Le due quote di valore omogeneo sono individuabili, ai vari anni, tramite divisione delle valutazioni effettuate”*.

Orbene, deve evidenziarsi che il nominato C.T.U. constatava l’impossibilità ad accedere nell’immobile per effettuare la perizia, per indisponibilità del convenuto; scrive, in particolare, l’ausiliario (nel supplemento di perizia depositato in data 15.09.2020) *“Consequentemente anche il sopralluogo esperito in data 09 marzo 2015 ha permesso al C.T.U. di prendere contezza dello stato dei luoghi solamente dall’esterno, ossia si è visualizzato il corpo di fabbrica di cui la porzione immobiliare è parte”* (pag. 6) e più oltre *“Si ribadisce altresì che non avendo esperito alcun sopralluogo, non è possibile affermare se sussista corrispondenza: tra la situazione progettuale, il successivo accatastamento (non perfettamente conforme al progetto) e lo stato dei luoghi”* (pag.8).

Considerato che era onere delle parti provvedere a dimostrare la regolarità urbanistica dell’immobile, soprattutto a fronte della descritto *“accatastamento (non perfettamente conforme al progetto)”*; ritenuto che l’impossibilità ad accedere nell’immobile, per constatare compiutamente lo stato dei luoghi ed eventualmente procedere alla regolarizzazione o rettifica dell’accatastamento, non costituisce valido motivo per procedere, comunque, alla divisione; tenuto conto, peraltro, che il bene, di cui l’ausiliario ha constatato l’indivisibilità (e per il quale dovrebbe essere, conseguentemente disposta la vendita), non potrebbe essere alienato senza la documentazione della sua conformità catastale, richiesta dall’art. 29, comma 1-bis della Legge 27 febbraio 1985 n. 52; deve, conseguentemente, dichiararsi l’improcedibilità della domanda di divisione. Ogni ulteriore domanda connessa alla divisione, deve, inoltre, ritenersi assorbita nella presente pronuncia.

Deve, comunque, evidenziarsi che, in tali casi, l'ordinamento fornisce gli strumenti necessari per procedere, in altra sede, all'accesso e, anche coattivamente, alla regolarizzazione dell'immobile (attività propedeutiche necessarie alla successiva divisione); mentre tali strumenti non sono consentiti al giudice della divisione, che non può nemmeno imporre alla parte occupante, di consentire l'accesso all'immobile oggetto della disposta perizia.

Si rammenta, in tal senso, il seguente principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione con Sent. n. 25021 del 2019: *“Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 cod. civ., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”*.

Quanto alla richiesta di parte attrice in ordine al risarcimento del danno per il mancato utilizzo dell'immobile di cui sopra a far data dal 18.11.2008, si ritiene che la richiesta sia generica e che non sia stata provata, dalla parte attrice, la richiesta esplicita a controparte di conseguire il compossesso dell'immobile in oggetto: invero, la richiesta di accedervi, al fine di visionare gli immobili, non implica necessariamente la volontà di conseguire il compossesso degli immobili stessi. Non è provata, di conseguenza, la violazione del disposto di cui all'art. 1102 c.c., con sottrazione degli immobili o, comunque, l'impedimento assoluto da parte del convenuto, comproprietario, dell'esercizio delle facoltà dominicali di godimento e disposizione del bene comune, spettanti all'attrice (in tal senso, cfr., Sent. della Corte di Cassazione 7019 del 2019, con la quale la Suprema Corte, afferma: *“non valga a dimostrare automaticamente una condotta illecita la circostanza della utilizzazione esclusiva del bene comune da parte di alcuni dei comproprietari, anche se connotata dalla mancata “messa a disposizione” dell'immobile o dal mancato invito a ritirarne le chiavi, occorrendo a tal fine*

l'accertamento, della violazione dei limiti di liceità dell'uso della cosa comune di cui alla norma codicistica da ultimo richiamata").

Il Sig. **Controparte_1** è tenuto, comunque, al rimborso degli importi spesi e relativi ai beni ereditari, dalla Sig.ra **Parte_3**, come risultanti dagli atti depositati in giudizio (cfr. all. da 8 a 13 all'atto di citazione), in ragione della quota di $\frac{1}{2}$ e, quindi, per complessivi € 4.360.81, in virtù della documentazione prodotta dalla parte attrice.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto dell'esito della lite, con oneri di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:

- dichiara l'improcedibilità della domanda di divisione, per le ragioni indicate in parte motiva;
- rigetta la domanda di condanna al pagamento dell'indennità di occupazione;
- condanna **Controparte_1** al pagamento, in favore di **Parte_1** [...], della somma di € 4.360,81 oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo soddisfo, per le ragioni indicate in parte motiva;
- condanna **Controparte_1** a rifondere le spese di lite sostenute da **Parte_1** e che liquida in € 458,00 per esborsi, € 2.552,00 quale compenso professionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, con oneri di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuna.

Roma, 25/09/2024.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo

Sentenza redatta con la collaborazione della Dott.ssa Lidia Fiumara, Funzionaria addetta all'Ufficio per il processo.